

中华人民共和国科学技术部印制



填写说明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：长沙天仪空间科技研究院有限公司
法定代表人：杨峰
项目联系人：李翔
长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业
通讯地址：园 A 栋 25 楼
电话：0731-88712659 传真：0731-88712769
电子信箱 lixiang@spacety.cn

受托方（乙方）：天地信息网络研究院（安徽）有限公司
法定代表人：盛磊
项目联系人：宋扬
通讯地址：合肥市高新区望江西路创新产业园 1 期 A3 栋 11 楼
电话：18133636277 传真：
电子信箱 743642224@qq.com

本合同甲方委托乙方研究开发“地面站回波处理软件开发”项目，并支付软件研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 本合同软件研究开发项目如下：

1. 技术目标：研制开发卫星雷达遥感数据地面数据处理技术，实现合成孔径雷达影像数据快速处理。

序号	编码	产品名称	型号	单位	数量	单价（元）	小计（元）	交货时间	交货地点
1		地面回波数据处理机一次性开发费用（含各部署点兼容性升级）		-	-	1,000,000	1,000,000	甲方指定	甲方指定
2		地面回波数据处理机软件部署		套	1	300,000	300,000	12月15日	-
3		地面回波数据处理机软件部署		套	4	200,000	800,000	甲方指定	-
合计 #人民币#（含增值税）						2,100,000			

注：如本合同软件存在设计缺陷或者不符合客户使用习惯等因素，乙方应在甲方客户要求的时间范围内免费完成升级及部署；如甲方客户有区别于本合同软件指标范围外的其它需求，甲乙双方应共同认定研发难度与范围，另行协商软件升级费用，软件升级不影响本合同已签订约束的部署点费用。如甲方有国内部署点需求，原则上不高于本合同标准，具体事宜由双方另行商议。后期甲方在已有部署点给新发卫星部署同等技术状态无需升级的软件时，乙方只收取适当配置费，按5万/部署点/颗卫星计算。

若存在其他需求，相关价格如下：

4		地面回波数据处理机软件部署		累计至6-10套	1	150,000	150,000	甲方指定	-
5		地面回波数据处理机软件部署		累计至10套以上	1	100,000	100,000	甲方指定	-

说明：1、以上阶梯报价包含税费、管理费、售后技术服务等所有费用；
2、采用累积制—以甲方部署点的套数总和数来适用本合同上方序号第 4.5 条单套价格；
3、部署时间及地点以甲方订单或结算合同为准。

2. 技术内容：_____ / _____。

3. 技术方法和路线：_____ / _____。

4. 以上技术目标、技术内容及技术方法和路线等与技术相关的要求、约定等具体事项均以甲方与乙方已在使用的软件初始版要求及目前签订的《地面站回波处理软件开发部署技术协议》要求为准。

第二条 乙方应在合同生效后 7 日内内向甲方提交该软件研究开发计划。开发计划应包括以下内容：

1、研究开发的地点：安徽合肥；

2、研究开发的期限：至 2022 年 12 月 15 日；

3、交付时间：按批次交付；

第一套地面回波数据处理机软件升级及部署应在 2022 年 12 月 15 日完成，部署地点由甲方指定。

第二至第五套地面回波数据处理机软件及部署在甲方以正式邮件发送交付通知单后 15 个自然日内完成部署。

4、软件部署要求：每次软件部署应以最新软件版本进行部署，并同步更新其他已部署地点为最新版本。

5、质量保证期：乙方应在卫星寿命期内提供免费技术支持及免费维护，单点发生问题时，乙方有义务将其它部署点同步完成更新，确保用户正常使用本合同软件；维护期内，产品功能完善、版本升级提供免费升级服务。

6、本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：乙方销毁。

第三条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1、本合同软件升级及部署总额为：2,100,000 元（大写：贰佰壹

拾万元整），其中技术开发费用 1,000,000 元；技术服务费 1,100,000 元。应税含税总额 1,100,000 元（不含税金额 1037735.85 元, 税额 62264.15 元）。其中地面回波数据处理机一次性开发费用（含各部署点 TY40 兼容性升级）费用为 1,000,000 元（大写：壹佰万元整），第一套软件升级及部署等费用为 300,000 元（大写：叁拾万元整），第二套至第五套软件部署费用为：200,000 元/套（大写：贰拾万元整）。

2、具体支付方式和时间如下：

- 1) 双方合同签字盖章生效并完成第一套软件验收后，乙方开具合同额 30% 发票，甲方在 10 个工作日内支付 630,000 元（大写：陆拾叁万元整）给乙方；
- 2) 甲方完成后面四套软件验收后，乙方开具合同额 60% 发票，甲方在 10 个工作日内支付 1,260,000 元（大写：壹佰贰拾陆万元整）给乙方；
- 3) 合同额的 10% 价款作为 1 年服务质保金，完成全部 5 套软件部署验收、使用确保无障碍或维护及时有效且甲方收到乙方开具合同额 10% 质保金发票 10 个工作日后，甲方支付乙方 210,000 元（大写：贰拾壹万元整）质保金款，质保金的支付不免除乙方三年有效期内提供技术维护及服务的义务。

乙方开户银行名称、帐号和税号为：

开户银行：	<u>中国工商银行股份有限公司合肥科技支行</u>
帐 号：	<u>1302 0498 0920 1915 561</u>
税 号：	<u>9134 0100 MA2T R81N 0P</u>

3、 开票要求：

-
- 1) 发票日不早于合同签订日;
 - 2) 发票抬头应与合同主体一致,发票应注明甲方所下订单的订单号及对应的合同号;
 - 3) 发票必须是由乙方开具,发票单价、数量、金额应与合同内容一致,合同内容有明细时需提供发票明细。

4、尽管有上述约定,甲方支付义务的履行应以收到乙方开具的合格增值税有效发票为前提,乙方应于甲方支付研究开发经费和报酬前向甲方开具上述发票,支付方式为银行转账。因乙方迟延交付发票的,甲方有权顺延付款。

第四条 本合同的软件开发、升级及部署经费由乙方以自由合理支配的方式使用。甲方有权督软件开发进度,但不得妨碍乙方的正常工作。

第五条 本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。

第六条 乙方不得将本合同项目全部开发工作转让第三人承担。经甲方事先书面同意,乙方可将部分非关键性研发工作交由第三方承担,但应对第三方实施研发工作的行为向甲方承担责任。

第七条 本合同履行中,因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,导致开发失败或部分失败,并造成一方或双方损失的,双方按如下约定承担风险损失:双方确定,本合同项目的技术风险由双方承担。

双方确定,本合同项目的技术风险按双方共同指定本专业领域专家或权威部门组成的风险鉴定的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。

认定技术风险的基本条件是:

1. 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度;
2. 乙方在主观上无过错且经认定开发失败为合理的失败。

第八条 在本合同履行中,如作为开发标的的技术已经由他人公开

（包括以专利权方式公开），一方应在 15 日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第九条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容：在签订和履行本合同过程中接触到的乙方任何非公开的技术文件、资料、与乙方有关的经营信息和其他非公开信息。
2. 涉密人员范围：甲方所有相关人员。
3. 保密期限：长期。
4. 泄密责任：甲方违反保密义务的，应赔偿因此给乙方造成的全部损失。

乙方：

1. 保密内容：本合同内容、履行情况，以及在签订和履行本合同过程中接触到的甲方任何非公开技术文件、资料、与甲方有关的经营信息和其他非公开信息。
2. 涉密人员范围：乙方所有相关人员。
3. 保密期限：长期。
4. 泄密责任：乙方违反保密义务的，应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

第十条 乙方应当按以下方式向甲方交付软件研究开发成果：

- 1、开发成果交付的时间及地点：按照第二条约定，由乙方在双方协商地点进行交付；
- 2、交付文件：乙方按技术要求及特定部署点的要求交付相关文件；
- 3、交付要求：乙方应向甲方指定的收货人提交交付单。

第十一条 双方确定，按下列标准及方法对乙方提交的技术服务

工作成果进行验收：

1. 乙方提交技术成果的形式：详见技术协议；
2. 技术服务工作成果的验收标准：详见技术协议；
3. 技术服务工作成果的验收方法：详见技术协议；
4. 验收的时间和地点：由双方另行协商。

第十二条 乙方应当保证其交付给甲方的软件研究开发成果不侵犯第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，由乙方承担纠纷责任，其它未尽事宜，双方应当协商解决。

第十三条 双方确定，因履行本合同所产生的软件研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第2种方式处理：

1. 甲方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式由双方另行约定。

2. 按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

- (1) 技术秘密的使用权：双方共有
- (2) 技术秘密的转让权：乙方享有
- (3) 相关利益的分配办法：双方另行协商。

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：按法律的有关规定执行，乙方提供的软件研究开发成果仅限于甲方使用。

第十四条 双方确定，乙方应在向甲方交付软件研究开发成果后，根据甲方的需求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训直至甲方人员及其用户可单独操作正常使用，并提供与使用该软件研究开发成果相关的技术服务。

1. 技术服务和指导内容：指导甲方技术人员和主要操作人员掌握该技术成果，包括技术指导、技术培训、使用维护与授课讲座，并由乙方向甲方卫星用户等第三方提供软件部署、技术培训及售后技术服务。

包括但不限于介绍如何使用和维护该处理软件，并在甲方用户处理甲方的 SAR 图像数据时为甲方客户提供远程技术支持。

2. 地点和方式：在甲方住所地或乙方住所地，以培训、现场指导方式提供培训。

第十五条 双方确定：任何一方违反本合同约定，按以下约定承担违约责任：

1. 乙方不履行本合同项下任何义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、支付违约金或赔偿损失等违约责任；赔偿损失的范围包括调查费用、差旅费等费用。

2. 乙方延期完成研发服务及交付研发成果，包括因软件研发成果未能通过验收而重新交付所导致的逾期的，或售后维护、技术培训、技术支持服务（包含甲方客户第三方），在甲方催告后未在 15 日内（或甲方另行书面通知的其他合理期限内）纠正及/或采取补救措施、完成软件升级或维护时，乙方按照逾期单套软件总额的千分之三/日向甲方支付违约金，累计违约金最高不超过合同价款总额的 10%，违约金的支付不免除乙方应履行本合同的义务；乙方开发的软件如不能完全满足甲方技术要求提到的功能、指标，或部署实际使用效果不能完全达标（如因软件问题解析图像不清晰、图像质量不能完全达标）而迫使甲方或甲方客户让步接收时，甲方有权抵扣或要求乙方退回该套软件总金额的 10% 作为违约金；双方协商确定交付时间，乙方开发延迟或技术支持延迟等乙方原因，在 15 个自然日后仍无法解决，造成甲方重大损失、或甲方客户取消数据处理软件部署订单，乙方应退回该点软件部署的所有费用；其他未尽事宜，双方协商解决。

3. 由于甲方原因造成的研发成果交付延期，售后维护、技术培训、技术支持服务未达预期或不满意，客户不满意的，乙方不承担任何责任及赔偿，并保留追究相关责任及维护自身声誉的权利；由甲方自身原因

造成的乙方研发成果被破解扩散、非法复制等损失，乙方拥有追究有关方面相关法律责任及赔偿的权利。由非甲方自身原因造成的乙方研发成果被破解扩散、非法复制等损失，甲方不予承担责任。

4. 甲方违反合同规定，未能按时支付款项，且在乙方催告后未在 15 日内（或甲方另行书面通知的其他合理期限内）履行支付义务时，甲方按照逾期单套软件逾期款项的千分之三/日向乙方支付违约金，累计违约金最高不超过合同价款总额的 10%，违约金的支付不免除甲方应履行本合同的义务。

第十六条 双方确定，乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十七条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 苏亚男 为甲方项目联系人，乙方指定 宋扬 为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

- 1、负责项目执行过程中的联络沟通工作；
- 2、负责收发文件并向相关人员传达信息；
- 3、敦促各方按约定和法律法规，以适当的时间、方式、标准履行本合同。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十八条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同：

1. 因发生不可抗力；
2. 项目过程中突发的经双方书面认可的其他原因。

合同解除后，按照乙方实际完成的研究开发成果和进度结算相关研究开发费用，双方互不承担任何违约责任。

第十九条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。
协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1. 提交长沙仲裁委员会仲裁；
2. 依法向 原告方所在地 人民法院起诉。

第二十条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释以相 关国家标准为准。

第二十一条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，协商一致为本合同的组成部分：无。

第二十二条 双方约定本合同其他相关事项为：未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议或合同。

第二十三条 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

第二十四条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：长沙天仪空间科技研究院有限公司



(盖章)

法定代表人/委托代理人：

李

(签名)

2022年 11 月 30 日

乙方：天地信息网络研究院（安徽）有限公司



(盖章)

法定代表人/委托代理人：

邱

(签名)

2022年 11 月 30 日

